

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [3] 신축 후생시설 전기 및 소방 공사 계약기간 연장 검토 미흡

소 관 부 서 ○발전소 ▲부

조 치 부 서 ○발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

○발전소 ▲부는 사옥, 사택 및 부대건물 기계·전기설비 신증설 관련 설계 및 시공감독 업무를 담당하고 있으며, ○발전소 신축 후생시설 전기 및 소방공사의 계약기간 연장 변경계약을 추진하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

기획재정부 「코로나 19 극복을 위한 계약지침 안내, 2020.12.30.」 및 숭처 「코로나 19 극복을 위한 한시적 계약지침 알림, 20##. #. #.」 등에 따르면, 코로나 19가 직접 원인이 된 경우에는 계약상대자에게 지체상금을 부과하지 않는다고 되어 있다.

「공사계약일반조건」제30조(지체상금)에 따르면 “천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우, 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우 등”에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정될 때에는 지체상금이 면제 될 수 있으나, 그렇지 않다면 「계약규정시행세칙」제95조(지체상금)에 따른 지체상금이 부과 되어야 한다.

따라서 계약기간 연장 승인(변경계약)을 추진할 때에는 우리 회사의 계약규정, 정부 지침 등에 따라 계약기간 연장 사유 및 근거(증빙 등)의 적정성을 면밀히 검토 한 후 지체상금 부과여부 및 계약기간 연장 승인을 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○발전소 후생시설 신축 전기공사와 소방공사에 있어 계약기간 연장 승인과 관련되어서는 계약상대자의 귀책에 해당되지 않는 정당한 사유와 근거를 기준으로 승인 여부를 검토해야 함에도, 코로나의 직접 원인 여부 및 철근 수급 불균형 등에 대한 증빙서류 등의 철저한 검토 없이 단지 계약상대자의 요청에 따른 계약기간 연장 승인 업무처리는 미흡한 업무처리이다.

그 결과 코로나-19 직접 원인 여부 등을 확인(증명) 할 수 있는 적격 증빙 없이 계약기간 연장을 승인(변경계약 체결) 하였기에, 해당 계약 건은 지체상금이 면제되는 결과가 초래되었다.

관계부서 의견 ○발전소 ▲부에서는 감사결과를 수용하면서 향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련직원 교육 등을 통해 계약관리 업무에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○발전소장은 향후 계약기간 연장 승인 업무 처리 시, 계약상대자의 지체상금 귀책여부 및 계약기간 연장의 적정성 판단을 위하여 관련 근거 및 증빙 검토가 미흡하게 처리되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)